

衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段488號
聯絡人：賴專員
聯絡電話：(02)8590-6666 分機：7383
傳真：(02)8590-7088
電子郵件：

受文者：本部護理及健康照護司

發文日期：中華民國114年8月1日
發文字號：衛部醫字第1141664202號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：聲明「乳房術後按摩」係屬醫療業務行為，醫療機構應善盡督導責任，不得聘僱或容留未具醫事人員資格者擅自執行，請查照並轉知所屬(轄)。

說明：

- 一、依據立法委員陳素月國會辦公室114年4月23日傳真函辦理。
- 二、按本部105年4月29日衛部照字第1050111425 號函略以，乳癌義乳重建、隆乳、抽脂等整形相關乳房術後按摩，係為術後併發症之預防，屬醫療行為範疇，應由醫師或在醫師指示下由相關醫事人員依其各該專門職業法律所規定之業務於醫療機構為之。
- 三、醫療機構聘僱或容留未具醫師以外之醫事人員資格者，執行應由特定醫事人員執行之業務，依醫療法第103條第1項第3款規定，處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；而未具醫事



人員資格者擅自執行「乳房術後按摩」，最高依醫師法第28條(密醫罪)處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。

四、另，請地方政府衛生局加強督導所轄醫療機構，依法執行業務。

正本：台灣醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣整形外科醫學會、台灣外科醫學會、地方政府衛生局
副本：本部護理及健康照護司